



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 958 del 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 del 18/06/2026

PROPOSTA N. 1773 del 18/06/2026

OGGETTO: Determinazione del monte ore di permessi sindacali per l'anno 2026 e ripartizione dello stesso tra la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del comparto operanti nell'Ente.

IL DIRIGENTE

Premesso che a norma dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 165/2001, la gestione complessiva del contingente dei permessi, dei distacchi e delle altre prerogative sindacali, è affidata alla contrattazione collettiva nazionale quadro;

Visti e richiamati:

- la Guida operativa recante "*Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle OO.SS rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro*" emanata dall'ARAN nel maggio 2025, nella quale testualmente si legge che "... la disciplina relativa alla quantificazione e ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato è contenuta agli artt. 11, 12, 28 e 30, comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. Va, inoltre, ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda dei comparti di contrattazione...." ;
- il vigente Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle Aree di contrattazione nel triennio 2022-2024, sottoscritto in data 30 novembre 2023;
- il Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto in data 4 dicembre 2017, modificato dal sopracitato CCNQ del 30 novembre 2023 che, all'art.11 recita testualmente: "*1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).*";
- il medesimo CCNQ che l'articolo 28, comma 1 testualmente recita: "*1. Nei comparti Sanità e Funzioni Locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a. n. 30 minuti alla RSU; b. n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.*";

- il sopra richiamato CCNQ che l'articolo 28, comma 5-bis secondo cui "*Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale – nelle seguenti misure massime: 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti; 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.*";
- l'articolo 31, comma 4 del CCNQ siglato in data 30 novembre 2023, secondo cui "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale*";

Atteso che, occorre procedere alla determinazione del monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2026, nonché alla ripartizione dello stesso tra ciascuna Organizzazione Sindacale presente presso questo Ente, in applicazione del CCNQ siglato il 4 dicembre 2017, come modificato dai CCNQ del 19 novembre 2019 e del 30 novembre 2023;

Precisato che le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

Accertato che i permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, di cui all'art. 10 del C.C.N.Q. sottoscritto il 4 dicembre 2017 e ss.mm.ii. sono giornalieri o orari e sono equiparati a tutti gli effetti a servizio prestato e quindi devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) all'Ufficio Personale per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo GEDAP;

Dato atto:

- che l'utilizzo dei suddetti permessi non deve comunque pregiudicare la funzionalità della struttura di appartenenza del dipendente e che a tal fine deve essere preventivamente avvertito il responsabile della stessa;
- che l'art. 11, comma 1, del CCNQ 4 dicembre 2017, modificato dal sopracitato CCNQ del 30 novembre 2023, stabilisce che, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi tra le Organizzazioni Sindacali, la rappresentatività è accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale, specificando che il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU;

Atteso che occorre acquisire i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2025, ai voti ottenuti dalle OO.SS. alle ultime elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria del 14, 15 e 16 Aprile 2025, nonché il dato associativo, relativo agli iscritti alle OO.SS. alla data del 31/01/2026;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover determinare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali retribuiti in favore delle OO.SS. presenti nell'Ente e nella RSU per tutto l'anno 2026, effettuando la decurtazione di cui all'art. 11 comma 3, del CCNQ del 4 dicembre 2017 modificato ed integrato dai CCNQ del 19 novembre 2019 e del 30 novembre 2023, per come riepilogato nei prospetti allegati e parte integrante del presente atto;

Dato atto della competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 1 del 2 febbraio 2026;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Visti e richiamati:

- il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni autonomie locali;
- il D. Lgs. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e il GDPR. 2016/679 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il D. Lgs. 198/2006 recante *"Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2025 *"Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23-04-2025 *"Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027"*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 recante ad oggetto: *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025, recante ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione."* e ss.mm.ii., e s.m.i. con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025 ad oggetto *"Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale"*;
- il CCNL vigenti del Comparto Funzioni Locali;
- L'art. 28 del CCNQ del 4 Dicembre 2017;
- La circolare n. 5/2014 del dipartimento della Funzione Pubblica. Prerogative Sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Art. 7 del Dlgs del 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 11.08.2014.
- il CCNQ sottoscritto in data 30 novembre 2023 avente ad oggetto *"Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali"* coordinato con le modifiche introdotte dai CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritti rispettivamente il 19 novembre 2019 e in data 30 novembre 2023 per il triennio 2022-2024;
- il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024, sottoscritto in data 22/02/2024;
- la Guida operativa recante *"Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle OO.SS rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro"* emanata dall'ARAN nel maggio 2025;

Dato atto della competenza della sottoscritta Dirigente ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 1 del 2 febbraio 2026;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che il monte ore Aziendale dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2026, in seguito agli esiti delle ultime elezioni per il rinnovo delle RSU, del 14, 15 e 16 Aprile 2025, è quello indicato dal prospetto allegato, parte integrante e sostanziale, della presente disposizione;

Di dare atto che i componenti RSU eletti nelle liste delle Organizzazione sindacale CSE FPL (DICCAP-SULPL), e CGIL FP, fruiscono dei permessi previsti per tutti i componenti la RSU, precisando che le medesime OOS, non firmataria del CCNL, non fruisce di quota parte del monte ore anno 2026, determinato ex art. 9, comma 4, CCNQ 7.8.1998;

Di dare atto altresì che nell'utilizzo dei permessi sindacali deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente, per cui della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura e la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso;

Di confermare che le ore utilizzate per la partecipazione alle riunioni con la Delegazione Trattante, sono ricomprese nell'ambito delle ore di permesso sindacale retribuito del monte ore di amministrazione, come meglio specificato nella circolare ARAN Prot. n. 1702 del 15.2.2002;

Di precisare che il Servizio Gestione Risorse Umane, provvederà ad aggiornare la Banca dati GEDAP e monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS interessate l'avvenuta determinazione del contingente dei permessi spettanti oltre che rendicontare con cadenza trimestrale, sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;

Di precisare altresì che il presente atto non comporta oneri per il bilancio dell'Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed è adottato nel rispetto delle previsioni del PIAO 2025/2027;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il responsabile di procedimento
Caterina Leopoldo

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1773 del 18/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 18/06/2026

Il Dirigente

Dott.ssa AIELLO NADIA